

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3144/2530

นาย อา บุญกัส มะมู ดี กับพวก
นาย สุเช็น สมาน แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 207, มาตรา 326, มาตรา 328, มาตรา 329

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28, มาตรา 208, มาตรา 225

ปัญหาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานก่อความวุ่นวายในการกระทำพิธีกรรมตามศาสนาหรือไม่นั้น การที่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสองเป็นอิหม่ามและบิหลั่นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย จนกระทั่งถึงขณะเกิดเหตุ โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ 2 ประกาศทางเครื่องขยายเสียงต่อหน้าสัปบุรุษทั้งหลายในมัสยิดโดยใส่ความโจทก์ว่าเป็นอิหม่ามและบิหลั่นเถื่อนได้หลอกลวงสัปบุรุษมานานแล้ว เป็นการทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ทั้งมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตาม ป.อ. มาตรา 329 จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดตาม มาตรา 328.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 เป็นอิหม่ามโจทก์ที่ 2 เป็นบิหลันมีหน้าที่ปกครองดูแลมัสยิดจำเลยทั้งหมดได้ร่วมกันก่อให้เกิดความวุ่นวายด้วยการขัดขวางการทำพิธีกรรมทางศาสนาของโจทก์ทั้งสองนอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังได้พุดทางเครื่องขยายเสียงบนมัสยิดประกาศไม่ให้โจทก์ทั้งสองทำหน้าที่อิหม่ามและบิหลันรวมทั้งได้ใส่ความโจทก์ทั้งสองอันเป็นการหมิ่นประมาทอีกด้วยขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207, 326, 328, 83, 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลสั่งประทับฟ้อง

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207, 83, 91 รวม 2 กรรมวางโทษแต่ละกรรมจำคุก 1 เดือนปรับ 500 บาทรวมจำคุก 2 เดือนปรับ 1,000 บาทจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207, 328, 83, 91 ลงโทษตามมาตรา 207 จำคุก 1 เดือนปรับ 500 บาทตามมาตรา 328 จำคุก 2 เดือนปรับ 1,000 บาทรวมจำคุก 3 เดือนปรับ 1,500 บาทจำเลยอื่นนอกนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207, 83 จำคุกคนละ 1 เดือนปรับคนละ 500 บาทโทษจำคุกของจำเลยทุกคนให้รอการลงโทษมีกำหนดคนละ 1 ปีไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งแปดฎีกาศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะข้อ 1, 2 และ 4 ส่วนข้อ 3 ไม่รับฎีกาเพราะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาของจำเลยทั้งแปด ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่โดยจำเลยทั้งแปดฎีกาว่าจำเลย ได้อุทธรณ์ไว้แจ้งชัดแล้วว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ที่ 1 มิได้เป็น อิหม่ามและโจทก์ที่ 2 มิได้เป็นบิหลันที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพราะโจทก์ทั้งสองไม่ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในพ.ศ.2508 โดยชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก ขณะนั้นจำเลยที่ 6 ยังเป็นอิหม่ามโดยชอบด้วยกฎหมายและนายอับลูเลาะห์หิมาเน แสงวิมานยังเป็นบิหลันอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาข้อนี้ ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาและศาลฎีกาเห็น สมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก สำหรับปัญหาข้อนี้พยานโจทก์มีนายอารีย์โก๊ะเจริญและโจทก์ที่ 2 เบิกความประกอบ เอกสารหมาย จ.5ถึง จ.12 ว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งเป็นหนังสือตามเอกสาร หมายจ.5 ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการจัดทำทะเบียนสัปบุรุษ ของมัสยิดดาริอัสอาดะห์ขึ้นใหม่แล้วให้ทำการเลือกตั้งอิหม่าม คอเต็บและบิหลันกับ กรรมการมัสยิดให้เป็นที่ยอมรับแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามคำสั่ง ดังกล่าวมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายหะ ยีฮัด สุลไลมานเป็นประธานเป็นผู้ทำการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผล การเลือกตั้งในวันที่ 1 ธันวาคม 2508 ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ได้รับเลือก ตั้งเป็นอิหม่ามและบิหลันตามลำดับ ปรากฏตามเรื่องราวเอกสารหมาย ข.6 อันเป็น เรื่องราวที่ยื่นต่อทางราชการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการมัสยิดซึ่งทางคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ออกประกาศนียบัตรรับรองตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 หลังจากนั้นโจทก์ทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่อิหม่ามและบิหลันตลอดมาและ เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารของมัสยิดตามเอกสาร หมาย จ.9, จ.10 และกับ จ.11 จดทะเบียนจำเลยที่ 1 เป็นคอเต็บตามเอกสารหมาย จ.12 ต่อทางราชการเห็นว่าการเลือกตั้งอิหม่ามและบิหลันในพ.ศ.2528 เป็นไปตาม

คำสั่งของกระทรวงมหาดไทยอันชอบด้วยกฎหมายและหลักฐานพยานโจทก์ฟังได้ว่า เมื่อโจทก์ทั้งสองได้รับเลือกตั้งแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาไม่ปรากฏว่าฝ่ายจำเลย คัดค้านเรื่องนี้แต่อย่างใด... โจทก์ทั้งสองได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามและบิ หลั่นตามลำดับโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2508 และดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งเกิดเหตุคดีนี้โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้องแม้จำเลยจะ นำสืบว่าคณะกรรมการมัสยิดที่เกิดเหตุได้มีมติให้โจทก์ทั้งสองพ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2526 ก็ตาม มติดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ศาลชั้นต้น ได้วินิจฉัยไว้แล้วคำพิพากษาฎีกา 2 เรื่องที่จำเลยดังกล่าวอ้างเป็นฎีกาข้อเท็จจริงไม่ ตรงกับคดีนี้ฎีกาของจำเลยทั้งแปดสำหรับข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยข้อต่อไปตามฎีกาข้อที่ 4 ของจำเลยมีว่าการที่จำเลยที่ 2 ได้ ประกาศทางเครื่องขยายเสียงต่อหน้าสัปบุรุษทั้งหลายกล่าวหาโจทก์ทั้งสองมีข้อความ ตามฟ้องนั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่โดยจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนและป้องกันส่วนได้เสีย เกี่ยวกับตนตามคลองธรรมเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอัน เป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือเป็นการกล่าวความจริงซึ่งเป็นประโยชน์แก่ ประชาชนจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้องพิเคราะห์แล้วจำเลยที่ 2 ประกาศทางเครื่องขยายเสียงต่อหน้าสัปบุรุษทั้งหลายในมัสยิดกล่าวหาโจทก์ทั้งสอง ว่า 'เป็นอิหม่ามบิหลั่นเถื่อนหลอกลวงปวงสัปบุรุษให้หลงเชื่อมาเป็นเวลานานแล้วปวง สัปบุรุษทั้งหลายอย่าไปเชื่อ' เห็นว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่าขณะเกิดเหตุ โจทก์ทั้งสองดำรงตำแหน่งอิหม่ามและบิหลั่นตามลำดับโดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความโจทก์ทั้งสองโดยประการที่น่าจะ ทำให้ปวงสัปบุรุษหลงเชื่อเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูก เกลียดชังได้ทั้งมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ดังที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างจำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ตามฟ้องกล่าวโดยสรุปแล้วศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง
ฎีกาของจำเลยทั้งแปดฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทุภุติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>